

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ๗๕๔



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับที่ 722
วันที่ - 7 ม.ค. 2562

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. ๙D๑๒๐๐/๒๑๖๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่า ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๒ กำหนดหลักเกณฑ์
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ ๓ รูปแบบ คือ (๑) จ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้าง
(Design & Build Project) (๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) และ (๓) จ้างออกแบบ
ควบคุมก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ) กฟผ. จึงขอหารือ ดังนี้

๑. การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่เข้าข่าย ๓ รูปแบบเท่านั้น
และโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนหรือไม่ อย่างไร

๒. การจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงิน
ลงทุนและเทคโนโลยีดำเนินการสูง กรณีดังกล่าวต้องเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนในวงเงินขั้นต่ำเท่าใด

๓. โครงการที่มีวงเงินลงทุนสูง แต่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีดำเนินการสูง สามารถจ้างออกแบบ
รวมก่อสร้างได้หรือไม่ หากสามารถทำได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนหรือไม่
หรือต้องดำเนินการด้วยวิธีใด

๔. โครงการที่มีวงเงินลงทุนไม่สูง และไม่ต้องใช้เทคโนโลยีดำเนินการสูงสามารถจ้างออกแบบ
รวมก่อสร้างได้หรือไม่ หากสามารถทำได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนหรือไม่
หรือต้องดำเนินการด้วยวิธีใด

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๘๒ กำหนดไว้สรุปได้ว่า หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทำโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
รวมทั้งการบำรุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการ โดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียวให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดำเนินโครงการ โดยการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดำเนินการได้
๓ รูปแบบ ดังนี้ (๑) จ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้าง (Design & Build Project) (๒) จ้างก่อสร้าง

เสนอ

✓	รับ	✓
✓	ออก	✓

○ ดันฉบับ

△ ดันสิ่งแนบ

× ไม่มีสิ่งแนบ

★ พยานำของเรื่อง

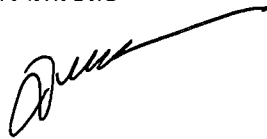
- 7 ม.ค. 2562

/พร้อม ...

พร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) (๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ) ดังนั้น การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างจึงสามารถดำเนินการได้ ๓ รูปแบบตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๘๒ โดยการดำเนินการทั้ง ๓ รูปแบบดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะสามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไปได้ ซึ่งหาก กฟผ. ประสงค์ที่จะดำเนินการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง กฟผ. จะต้องจัดเตรียมและเสนอขออนุมัติโครงการพร้อมทั้งเสนอรายละเอียดโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงการคลังเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการภายใน ๖๐ วัน ก่อนนำเสนอผลการวิเคราะห์ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร๐๘๐๔/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง การพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฯ ตามที่มาตรา ๑๒๒ บัญญัติว่า “ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” ประกอบกับกรมบัญชีกลางยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไว้แต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิดัน รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖